

本起事故外伤的参与度为45%~55%,因此,何某某的死亡与本起事故的车辆撞击之间存在因果关系。鉴于本案的个案特征,本案不能简单地以交通事故认定书认定的责任作为何某某死亡原因及赔偿责任的划分依据。根据《机动车交通事故责任强制保险条例》的规定,被保险机动车发生道路交通事故造成受害人人身伤亡的,由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。道路交通事故的损失是由受害人故意造成的,保险公司不予赔偿。综上,本起事故中的被保险车辆造成了何某某的死亡,且无证据证明何某某有过错,因此,应由某保险公司依法在交强险责任限额范围内予以赔偿。且根据交通事故与何某某死亡之间的因果关系及参与度的鉴定结论,事故车辆对何某某的死亡具有责任,因此,不能适用无责任赔偿限额标准,原审关于该部分的认定并无不当。

另外,《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条之规定,显属无过错责任原则之适用,该条款的立法本意是因相对于机动车的构造非机动车及行人处于弱势地位,且机动车的操作相对复杂,对于非机动车及行人具有较高的危险性,故机动车相较于非机动车及行人就要尽更多的注意义务和承担更大的风险责任,因此,原审适用无过错责任划分相关责任符合法律规定。故,对于商业第三者责任险赔付的部分,原审法院综合考量事故具体情况、事故责任承担、事故外伤参与度等因素,认定某保险公司赔付60%,与法不悖。

安徽省马鞍山市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

### 【法官后语】

本案交通事故认定书中认定当事人双方均无责任,但实际上机动车的驾驶行为与受害人死亡后果具有因果关系。在法律已经明确规定了机动车方适用无过错责任原则承担赔偿责任的情况下,本案的关键在于如何处理交通事故认定书与事故赔偿责任认定之间的关系,法官应如何对交通事故认定书进行审查,侵权人及保险公司应如何承担损害赔偿责任。

### 一、交通事故认定书与事故赔偿责任认定的区别

从制作主体和认定依据来看。交通事故认定书系公安机关交通管理部门依据《道路交通事故处理程序规定》，结合事故现场勘验情况及对事故发生的经过、成因等事实的调查结果而形成的。而事故赔偿责任认定则系当事人向人民调解机构或公安机关交通管理部门申请调解，由人民调解机构或公安机关交通管理部门在调解过程中依据《道路交通事故认定书》认定的事实以及《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定确定的，或者由人民法院依据相关法律和事实进行案件审理确定的。

从形成阶段来看。交通事故认定书于事故发生后第一时间作出；而事故赔偿责任认定则系在损害赔偿调解阶段或者诉讼阶段进行，通常在交通事故认定书作出之后完成。

从内容来看。交通事故认定书记载的内容主要包括交通事故发生的时间、地点、天气，当事人、车辆、道路和交通环境等基本情况，道路交通事故发生经过，道路交通事故证据及事故形成原因分析，当事人导致交通事故的过错及责任或者意外原因等。事故赔偿责任认定则系对当事人应承担的损害赔偿责任比例及金额的确定。

### 二、交通事故责任认定与事故赔偿责任认定的影响要素

交通事故认定书中的责任认定并不等同于民事纠纷事故赔偿责任认定。交通事故认定书中对于责任的认定适用双要素原则，即同时考虑当事人的行为对道路交通事故的发生所起的作用力大小和行为人过错的严重程度。事故赔偿责任的认定则需考虑事故当事人的类型（机动车驾驶人或非机动车驾驶人或行人）和过错程度。虽然二者的认定均需考虑到“过错”这一要素，但是在二者的认定过程中，“过错”的内涵却不同。交通事故认定书中的“过错”不随事故的形态和类型发生变化，责任系依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条的规定予以确定的；事故赔偿责任认定中的“过错”是带有法律评价色彩的过错，是预设机动车一方承担过错赔偿责任，因非机动车或行人的过错程度或主观故意不同而减轻或者免除机动车一方的损害赔偿 responsibility。对机动车之间或非

机动车之间或非机动车与行人之间发生的交通事故进行事故赔偿责任归责评价时适用过错原则，而对机动车与非机动车或行人之间发生的交通事故进行事故赔偿责任归责评价时则适用过错推定原则和无过错原则。

### 三、交通事故认定书在交通事故责任纠纷案件中的审查规则

《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条明确界定了交通事故认定书的证据属性，即交通事故认定书系国家机关依职权作出的公文书证。可见，法律系将交通事故认定书“作为处理交通事故的证据”，即赋予了法院对其进行审查质证的职权，交通事故认定书作为证据需经过双方当事人质证、法院审查认定后方能予以采信，作为判决依据。法院应当依法对交通事故认定书在责任认定方面是否得当等做全面审查并确认其相应的证明力。一般交通事故认定书中所载明的交警部门查明的事实在无相反证据推翻的情况下具有客观真实性，可以作为认定事故起因及起因责任的证据。同时，因交通事故责任纠纷实质上属于侵权责任纠纷，故应根据侵权责任纠纷的法定构成要素确定机动车的驾驶行为与受害人被侵权后果是否具有因果关系，并结合交通事故发生的具体情况、《司法鉴定意见书》中的交通事故外伤参与度意见等酌定确认当事人应承担的损害赔偿比例。

本案中，虽然交通事故认定书中认定当事人双方均无责任，但综合交通事故发生的事实、《司法鉴定意见书》可知，机动车的驾驶行为与行人的死亡后果有因果关系，因此法院认定机动车方承担损害赔偿责任，也是《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条保护相对于机动车方处于弱势地位的非机动车及行人方的立法本意的体现。

编写人：安徽省马鞍山市中级人民法院 信贵贤 张旻宇

## 机动车交通事故责任纠纷当事人达成的 调解协议存在重大误解可撤销

——徐某诉赵某、某保险公司机动车交通事故责任案

### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06民终6546号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 徐某

被告(上诉人): 某保险公司

被告(被上诉人): 赵某

### 【基本案情】

2022年12月1日15时30分, 赵某在打开案涉车辆主驾驶车门时, 与徐某所驾电动车相撞, 导致徐某所驾电动车受损, 徐某受伤。公安机关认定赵某负事故全部责任, 徐某不负事故责任。徐某受伤后在医院接受了治疗。案涉汽车行驶证记载的所有人为朱某, 该车在某保险公司投保了交强险, 事故发生在保险期间内。

事故发生后不久, 甲方赵某与乙方徐某订立调解协议: 人伤损失共计24952元, 驾驶员垫付1852元, 某保险公司支付给驾驶员本人1852元, 其余23100元支付给伤者本人。另, 电瓶车损失900元。甲、乙双方同意人伤损失按此协议履行完毕后, 甲、乙双方就乙方人伤损失的权利义务就此终结, 此后

乙方不得在任何时候、任何地方以任何理由再就本次交通事故人伤损失向甲方及其保险公司提出追加人伤的任何经济赔偿的要求。赵某在甲方处签名确认，徐某在乙方处签名确认，某保险公司在协议上盖章。协议签订后，赵某、徐某各获得1852元、24000元支付款项。

2023年4月7日，某司法鉴定所出具鉴定意见：1.徐某因交通事故受伤，其左侧第2~7肋骨骨折构成十级伤残。2.徐某伤后需要误工期120日、护理期60日、营养期60日。徐某支付鉴定费2100元。

原告徐某于2023年8月14日向法院起诉，要求被告赔偿经济损失：医疗费、住院伙食补助费、营养费、误工费、护理费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、交通费、鉴定费，合计160244.93元。

### 【案件焦点】

机动车交通事故责任纠纷达成的调解协议能否适用重大误解。

### 【法院裁判要旨】

江苏省南通市崇川区人民法院经审理认为：基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。本案中，原告主张其在签署协议时存在重大误解，某保险公司不予认可。原告与某保险公司对协议签订时间的陈述不完全一致，但均在事故发生后不久。协议签订时，各方对原告医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、误工费、交通费损失，应当有比较清晰的认识，不存在重大误解。但协议签订时，原告伤情没有完全康复且当时的诊断资料并未明确原告存在六根以上肋骨骨折，在未进行司法鉴定的情况下，原告对康复之后能否构成残疾缺乏判断并存在错误认识，按照通常理解，原告如果不发生错误认识，在签署协议时就不会不要求被告赔偿残疾相关损失，故法院认定各方在签署协议时对原告是否构成残疾存在重大误解，对协议中限制原告主张残疾相关损失的约定予以撤销。

法院核定原告的损失如下：(1)残疾赔偿金120356元。原告的主张与其伤情、年龄、当地标准相符，期限采纳鉴定意见，予以确定。(2)精神损害抚

慰金5000元。法院根据原告的伤残等级、侵权人的过错程度，酌定5000元。以上损失合计为125356元。鉴定费2100元系辅助诉讼产生的费用，应列为诉讼费用由当事人分担，不列入交通事故的损失范围。原告主张的其他各项损失，原告与被告赵某已有协议确认并赔偿到位，不再予以确认。

《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条规定，机动车发生交通事故造成损害，属于机动车一方责任的，先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保机动车商业保险的保险人按照保险合同的约定予以赔偿；仍有不足或者没有投保机动车商业保险的，由侵权人赔偿。本案中，赵某负事故全部责任，徐某因事故产生的残疾赔偿金、精神损害抚慰金合计125356元，应由某保险公司在交强险限额范围内赔偿。因此，赵某的责任已由某保险公司承担，其在本案中不再承担责任。

江苏省南通市崇川区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十七条、第一千一百七十九条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第二十三条之规定，判决如下：

一、撤销徐某、赵某签署的调解协议第二条中“甲、乙双方同意人伤损失按此协议履行完毕后，甲、乙双方就乙方人伤损失的权利义务就此终结，此后乙方不得在任何时候、任何地方、以任何理由再就本次交通事故人伤损失向甲方及其保险公司提出追加人伤的任何经济赔偿的要求”的约定；

二、某保险公司于本判决生效之日起十日内一次性赔偿徐某125356元；

三、驳回徐某的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。江苏省南通市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

